

009

平阳县中诚控股集团有限公司

章 程

为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，规范公司的组织和行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由平阳县人民政府国有资产监督管理委员会出资设立有限责任公司（国有独资）：平阳县中诚控股集团有限公司，以下简称“公司”，公司类型：有限责任公司（国有独资），特制定本章程。

第一章 公司名称和住所

第一条 公司名称：平阳县中诚控股集团有限公司

第二条 公司住所：浙江省温州市平阳县鳌江镇吉祥路 60 号

第三条 公司章程系规范公司组织与行为的法律文件，对于出资人、公司、董事、监事以及高级管理人员和法律法规规定的其他组织和个人具有约束力。

第二章 公司经营范围

第四条 公司经营范围：一般项目：控股公司服务；土石方工程施工；金属材料销售；食用农产品批发；橡胶制品销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农业机械销售；建筑工程机械与设备租赁；企业管理；城市绿化管理；充电桩销售；停车场服务；广告制作；广告设计、代理；住房租赁；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；日用品批发；树木种植经营；智能基础制造装备制造；日用口罩（非医用）

生产；光伏设备及元器件制造；劳动保护用品生产；产业用纺织制成品制造；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；光伏设备及元器件销售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；产业用纺织制成品销售；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；土地整治服务；农业专业及辅助性活动；环境卫生公共设施安装服务；生活垃圾处理装备制造；农村生活垃圾经营性服务；水产品批发；~~树木种植经营~~；~~水果种植（除中国独有和特有的珍贵优良品种）~~；水资源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）；港口经营；住宅室内装饰装修；旅游业务；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；水产养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

第三章 公司注册资本

第五条 公司注册资本：人民币 30000 万元。

公司注册资本为在公司登记机关登记的股东认缴的出资额。股东作出增加或减少注册资本的决定，必须应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单，还应当自作出决定之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司应当自公告之日起 45 日后依法向登记机关办理变更登记手续。

第四章 股东的名称、出资方式、出资额和认缴期限

第六条 股东的名称、出资方式、出资额、出资比例及认缴期限如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式	认缴期限
平阳县人民政府 国有资产监督管理办公室	30000	100	货币	2050年6月30 日前缴足
合计	30000	100		

第七条 公司成立后，应向股东签发出资证明书，出资证明书由公司盖章。公司应当置备符合公司法规定的股东名册，将股东的姓名或者名称及其出资额向公司登记机关登记；登记事项发生变更的，应当办理变更登记。未经登记或者变更登记的，不得对抗第三人。

第五章 股东的权利和义务

第八条 股东享有以下权利：

- (1) 有权查阅、复制公司章程、股东记录和财务会计报告；
- (2) 可以依法要求查阅公司会计账簿。公司拒绝提供查阅的，股东可以请求人民法院要求公司提供查阅；
- (3) 按照实缴的出资比例分取红利；
- (4) 新增资本时有权优先按照认缴的出资比例认缴出资；
- (5) 选举和被选举为董事或监事；
- (6) 依照法律、法规和公司章程的规定转让股权；
- (7) 公司终止后，依法分得公司的剩余财产；
- (8) 法律法规规定的其它权利。

第九条 股东承担以下义务：

- (1) 遵守法律、行政法规和公司章程；

- (2) 按期缴纳所认缴的出资;
- (3) 在公司成立后, 股东不得抽逃出资;
- (4) 向股东以外的人转让股权时应当依照法律、法规和公司章程规定行使相应义务;
- (5) 法律法规规定的其它义务。

第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第十条 公司不设股东会, 股东是公司的权力机构, 股东作出《公司法》第三十七条第一款所列决定时, 应当采用书面形式, 并由股东签名后置备于公司。

第十一条 公司设董事会, 董事会成员为 3 人, 董事会由股东代表组成和职工代表组成, 其中股东代表由股东委派, 职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。董事长由国有资产监督管理机构从董事会成员中指定。董事长担任公司法定代表人。

第十二条 董事任期三年, 董事任期届满, 连选可以连任。

董事任期届满未及时改选, 或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的, 在改选出的董事就任前, 原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定, 履行董事职务。

第十三条 董事会对股东负责, 行使下列职权:

- (1) 并向股东报告工作;
- (2) 执行股东的决议;
- (3) 决定公司的经营计划和投资方案;
- (4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

- (6) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;
- (7) 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;
- (8) 决定公司内部管理机构的设置;
- (9) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项, 并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;
- (10) 制定公司的基本管理制度;

第十四条 董事会会议由董事长召集和主持; 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长召集和主持; 副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十五条 董事会应当对所议事项的决定作成会议记录, 出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事会决议的表决, 实行一人一票。

第十六条 公司设总经理 1 名, 由董事会决定聘任或者解聘。总经理对董事会负责, 行使下列职权:

- (1) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议;
- (2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;
- (3) 拟订公司内部管理机构设置方案;
- (4) 拟订公司的基本管理制度;
- (5) 制定公司的具体规章;
- (6) 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;
- (7) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
- (8) 董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第十七条 公司设监事会，成员5名，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。非职工代表监事由股东委派，职工代表监事由公司职工代表大会选举或其他方式民主推举产生。监事会设主席一人，监事会主席由国有资产监督管理机构从监事会成员中指定。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第十八条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，可以连任。监事任期届满未及时任命，或者监事在任期内辞职的在重新任命出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

第十九条 监事行使下列职权：

(1) 检查公司财务；

(2) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(3) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(4) 向股东提出提案；

(5) 依照公司法的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

第二十条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第二十一条 监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。

第二十二条 监事行使职权所必需的费用，由公司承担。

第二十三条 公司董事、高级管理人员不得兼任监事。

第二十四条 公司董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。公司根据董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。

第七章 财务、会计

第二十五条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，依法经会计师事务所审计。

第二十六条 财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。并应于第二年三月底前送交股东。

第二十七条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规、国务院财政主管部门的规定执行。

第二十八条 公司应当依法使用公积金。

第二十九条 公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所，由股东或者董事会决定。公司股东或者董事会就解聘会计师事务所进行表决时，应当允许会计师事务所陈述意见。

第三十条 公司应当向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

第三十一条 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。对公司

资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

第三十二条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。

第八章 党组织

第三十三条 公司设立党组织，党组织书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。公司党组织书记和董事长原则上由一人担任。

第三十四条 公司设立专门或合署党务工作机构，按照不少于内设机构员工平均数配备党务工作人员，党务工作人员与经营管理人员同职级同待遇；同时依法建立工会、共青团等群众组织，维护职工合法权益。

第三十五条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党建工作经费纳入公司管理费用列支。

第三十六条 公司党组织根据《党章》及有关规定，履行以下职责：

（一）保证监督党和国家的方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院和省委、省政府重大战略决策部署。

（二）参与企业重大决策，研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题并提出意见建议，支持董事会、监事会、经理层依法行使职权。

（三）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合，企业党组织要在确定标准、规范程序、参与考察、推荐人才选方面把好关，切实加强本单位干部队伍建设。坚持党管人才原则，全面深入实施人才强企战略。

（四）加强对企业领导人员的监督，完善内部监督体系，统筹内部监

督资源，建立健全权力运行监督机制。

（五）加强基层党组织建设、党员发展和教育管理工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

（六）履行党风廉政建设主体责任，抓好党风廉政建设和反腐败工作，支持纪律检查组织开展工作。

（七）领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。

（八）研究其它应由公司党组织参与或决定的事项。

第三十七条 公司党组织参与决策的主要程序：

（一）党组织先议。党组织召开会议，对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。党组织认为另有需要董事会、经理层决定的重大问题，可向董事会、经理层提出。

（二）会前沟通。进入董事会、经理层尤其是任董事长或总经理的党组织成员，要在议案正式提交董事会或总经理办公会前就党组织研究讨论的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通。

（三）会上表达。进入董事会、经理层的党组织成员在董事会、经理层决定时，要充分表达党组织研究的意见和建议，并将决定情况及时向党组织报告。

（四）及时纠偏。党组织发现董事会、经理层拟决问题或事项不符合党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和企业、职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见。如得不到纠正，要及时向上级党组织报告。

第三十八条 公司党组织议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个

别酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。

第九章 公司解散和清算

第三十九条 公司的营业期限为长期。

第四十条 公司因下列原因解散：

(1) 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；

(2) 因公司合并或者分立需要解散；

(3) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

(4) 人民法院依法规定予以解散。

公司出现“营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现”情形的，可以通过修改公司章程而存续。

第四十一条 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，股东可以请求人民法院解散公司。

第四十二条 公司因公司法规定解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。

第四十三条 清算组应由股东依法组成，并依法行使职权。

第四十四条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第十章 股东认为需要规定的其他事项

第四十五条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触。修改后的公司章程应

送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关申请变更登记。

第四十六条 公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准。

第四十七条 公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。

第四十八条 本章程由股东制定，自公司设立之日起生效。

股东签字或盖章：



平阳县中诚控股集团有限公司

2023年6月30日